

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 510/2532

พนักงานอัยการ กรมอัยการ

โจทก์

นายพิสิษฐ์ พิมพ์จันทร์

จำเลย

นายพิสิษฐ์ พิมพ์จันทร์ จำเลย

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.อ. มาตรา 106, มาตรา 108

ความว่า จำเลยขอให้ศาลปล่อยชั่วคราวในระหว่างฎีกา โดยผู้ขอประกันขอวางเงินสด 50,000 บาท เป็นหลักประกัน

หมายเหตุ ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนว่า จำเลยมีความผิดตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ พ.ศ. 2490 มาตรา 7,8 ทวิ, 72, 72 ทวิ ฯลฯ ประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 91, 371 ฯลฯ ฐานมีอาวุธปืนจำคุก 1 ปี ฐานพกพา ลงโทษตามพระราชบัญญัติอาวุธปืนฯ บทหนักจำคุก 6 เดือนรวมจำคุก 1 ปี 6 เดือน จำเลยให้การรับสารภาพเป็นประโยชน์แก่การพิจารณา ลดโทษให้กึ่งหนึ่ง คงจำคุก 9 เดือน ฯลฯ

จำเลยยื่นคำร้องดังกล่าวโดยมีคำร้องประกอบว่าจำเลยจะยื่นฎีกาต่อไป (สำนวนธุรการ อันดับ 12 แผ่นที่ 2 และแผ่นที่ 1)

ศาลชั้นต้นอนุญาตให้ปล่อยจำเลยชั่วคราวในระหว่างอุทธรณ์ตีราคาประกัน 50,000 บาท (สำนวนธุรการ อันดับ 2)

คำสั่ง

คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลล่างซึ่งให้ลงโทษจำคุกจำเลยมีกำหนด 9 เดือน โดยไม่เห็นสมควรให้การลงโทษตามที่จำเลยอุทธรณ์ขอมา คดีจึงต้องห้าม

ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง เมื่อจำเลยยังมิได้ยื่นฎีกา จึงยังไม่มีเหตุที่จะพิจารณาสั่ง
คำร้องขอปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกาในชั้นนี้ ให้ยกคำร้อง

คดีนี้ศาลอุทธรณ์พิพากษายืนตามศาลล่างซึ่งให้ลงโทษจำคุกจำเลยมีกำหนด 9
เดือน โดยไม่เห็นสมควรให้รอการลงโทษตามที่จำเลยอุทธรณ์ขอมา คดีจึงต้องห้าม
ฎีกาในปัญหาข้อเท็จจริง เมื่อจำเลยยังมิได้ยื่นฎีกา จึงยังไม่มีเหตุที่จะพิจารณาสั่ง
คำร้องขอปล่อยชั่วคราวระหว่างฎีกาในชั้นนี้ ให้ยกคำร้อง

(ถาวร ตันตราภรณ์-สหัส สิงหวิริยะ-มงคล เปาอินทร์)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>